

한국가스공사 상임감사위원

경고 요구

일련번호 제21-배관피복-2호

제 목 철거배관 피복제거 처리 업무 부적정

소관부서 ○◇본부 ○○지역본부

조치부서 ◇◇◇◇처

내 용

1. 업무 개요

○○지역본부 ◇◇◇◇부(이하 "◇◇◇◇부"라 한다)는 「직제규정시행세칙」 제6조(분장업무)에 따라 배관이설공사 업무를 담당하고 있고, “♣♣~♣♣(☐☐☐☐고속도로)구간 배관이설공사”(이하 “배관이설공사”라 한다)를 [표 1]과 같이 계약을 체결하고 시행하였다.

[표 1] 배관이설공사 계약 개요

구 분	내 용
추진배경	☐☐☐☐고속도로 공사(시행청: ○○○○○청)에 ♣♣~♣♣ 주배관 저축
계약기간	2019. 7. 25.~2020. 2. 28.
계약상대자	(주)◇◇건설(기계분야), □□건설(토목분야) 분담이행
계약금액	3,618,636,363원(VAT 별도)
시방서 및 설계내역	· (폐기물처리) 건설 중에 발생한 폐피복배관의 피복재 등은 재활용 가능하도록 종류별로 분리하고 배출 · (설계물량) 483.24m

(출처: 확인서 “♣♣~♣♣ 배관이설공사의 피복미제거에 관한 건”(2021. 10. 26.) 재구성)

2. 관계규정 및 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사변경)에 따르면 공사현장 상태가 설계서와 다르거나 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있는 경우에 설계변경을 시행할 수 있으며, 같은 규정 제22조(공사지시서) 및 제23조(감독일보)에 따라 공사감독원은 계약상대자에 대한 제반지시, 설계변경통보 등을 목적으로 공사지시서를 발행하고 매일 공사감독일보를 작성하여 공사시공부서장에게 보고해야 한다.

또한, 「배관이설공사 시행절차 기술표준」 5.15(폐배관 처리)에 폐배관 피복분리는 배관이설공사 시공업체가 처리하는 것으로 규정되어 있고, 배관이설공사 계약의 특기사항서 4장 “폐기물 처리 절차”에도 계약상대자가 건설 중에 발생한 폐배관의 피복재 등은 분리하여 배출해야 한다고 명시되어 있다.

따라서 공사감독원은 계약상대자의 철거배관 피복제거 역무를 삭제하고자 할 때에는 그 필요성과 소요예산 등을 사전에 검토하고 설계변경 절차(시공사의 실정보고 접수, 공사지시서 발행, 감독일보 작성)를 준수하여 부서장에게 보고해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「공사관리규정」 제20조(공사감독원) 및 ◇◇◇◇부 업무분장에 따라 EEE 대리는 배관이설공사의 기계분야 공사감독원으로 임명되어 공사 감독 업무를 수행하였다.

그리고 배관이설공사의 시공사는 폐배관을 [표 2]와 같이 철거하고 야적장 등에 적치하여 일부 철거배관에 대해서만 피복을 제거하였다.

[표 2] 철거배관 야적장 적치 및 피복제거 현황

일 자	적치 장소	폐배관 물량	피복 제거 실적	장소 변경 사유
2019. 11. 5.~11. 11.	배관이설공사 현장야적장	481m	81m	야적장 부지를 제공한 시행청에서 이전 요구
2019. 11. 11.~11. 23.	인근 도로공사 성토지역		0m	차량진입 곤란 및 평탄화 미시행 등 안전문제 대두
2019. 11. 23.~2021. 11월 현재	◎◎지역본부 ☒☒VS 야적장		0m	-

(출처: 확인서 “♣♣~♣♣ 배관이설공사의 피복미제거에 관한 건”(2021. 10. 26.) 재구성)

◇◇◇◇부는 배관이설공사에 대하여 [표 3]과 같이 설계변경을 완료하였다.

[표 3] 배관이설공사 설계변경 개요

구 분	내 용
변경일자	2020. 2. 3.
계약금액	3,250,697,000원(VAT 별도)
철거배관	481m
변경내용	1~2구간 기존관 존치에 따른 철거비용 감액, 폐기물 처리비 역무 삭제 등
폐배관 피복 제거 물량	0m ¹⁾ (19,426,321원 감액)

(출처: 확인서 “♣♣~♣♣ 배관이설공사의 피복미제거에 관한 건”(2021. 10. 26.) 재구성)

위와 같이 계약상대자의 책임인 철거배관 피복 제거 및 폐기물 처리 역무는 삭제되어 비용은 감액되었으며, 철거배관은 ◎◎지역본부 ☒☒VS 야적장에 피복이 분리·배출되지 않은 상태로 적치·보관 중에 있다.

1) 시공사가 피복 제거를 완료한 물량(81m)은 설계변경에 반영 하지 않음

그러나 공사감독은 설계변경 시 피복제거에 대하여 실정보고 접수, 공사지시서 발행, 감독일보 작성을 하지 않고 부서장에게 보고없이 설계변경 업무를 추진하는 등 「공사관리규정」을 준수하지 않았다.

또한, 공사감독은 설계변경 과정에서 시공사의 피복제거 역무를 삭제하는 대신에 ○○○지역본부에서 별도로 계약한 고철매각 계약서 조항에 따라 고철매각 업체(○○○○회)를 통해서 피복제거 역무를 수행하기로 결정하였으나,

고철매각업체가 피복을 제거한 선례가 없고 해당업체는 2019. 5월 피복제거 허가권을 상실하여 피복제거 처리가 불가능한 상태이었음에도 불구하고 피복처리가 가능한지 사전에 확인하지 않았으며, 당초 공사계약과 고철매각업체와의 계약에 따른 소요예산을 비교검토하지 않고 역무를 삭제하는 등 피복제거 처리 업무를 소홀히 하였다.

그 결과 약 25개월(2019. 11. 23.~2021. 12. 31.) 간 ☒☒VS 야적장에 철거배관을 적치·보관해야하는 관리역무가 추가로 발생하였으며, 후속 간이공사²⁾ 발주 및 계약으로 불필요한 행정력(인력·시간)이 낭비되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

공사감독은 배관이설공사 준공 전 서둘러 공사마무리를 하는 과정에서 설계변경 업무 관련 규정을 준수하지 못하고 미흡하게 처리하였음을 인정하였다.

2) 공사감독은 2021. 7월 고철매각업체를 통한 피복제거가 불가함을 확인하고 2021. 9월 별도 간이공사 계약을 발주함
(계약기간: 2021.09.30. ~ 2021.12.31., 계약상대자: (주)○○○○)

조치할 사항

◆◆◆◆처장은 철거배관 피복제거 처리업무를 부적정하게 처리한 관련자에게
경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

○◇본부 ○○지역본부 ◇◇◇◇부 대리 EEE